ޖަމާލް އަޒީޒް އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ޙަސަން އަޒީޒް

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުވާނެކަމާއި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިނގާނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން ދަރިންނަކީ އިޢުތިރާޒްކުރުމުގެ މަޙައްލުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހައިކޯޓުން [illegible] ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ސަވެރު [illegible] ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގ.ސަވެރު ޙަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޒީމާ އަޒީޒް އާއި ޝުކުރާ އަޒީޒް އާއި ސާއިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ގޯތިއެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސާއިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ޝުކުރާ އަޒީޒް އަދި ނަޒީމާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބައިގަނޑާއި އިމާރާތްތަކާއި [illegible]، އެ މީހުންގެ [illegible] ގ.ސަވެރު ޙަސަން އަޒީޒަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.[illegible] ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިކަމަށް އެ މީހުންގެ ބަޔާނުން އެނގޭތީ، އެ ދަރިންނަށް [illegible]، އެ ދަރިންނަށް [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަކުރު ތަޠުބީޤުވާކަމަށް، [illegible] މައްސަލަ [illegible] ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ [illegible] ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޖުލައި 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާފައެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރެއްވި ފަރާތަކީ ގ.ޝަފަޤު / މާލެ ހަސަން އަޙްމަދު. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯތިގެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަފަޤު ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވާ ޙަސަބަކަށް ނުބަލާކަމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަފާތުކޮށްފައިވާކަން، އެ ތަފާތަކީ ދިރާސާކޮށްދެއްވުމެއްނެތި ނިންމަވާފައިވާ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖްރާއާތާއި ބާރު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާތީ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖްރާއާތު ދޫކުރައްވައި އޮންނަ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަބްދައުގައި ލިބޭ ބައެއްކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމުމަކީ، އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބައެއް ލިބިދޭ މަބްދައުގެ ކަމުގައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކެއް ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ދޫކުރެވޭ ބިމުގައި ގުޅިފައިވާކަން ކޯޓަށް ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުގެ ޚިޔާލުގައި (ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސުރުޚީ އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދޫކުރާނީ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެކޭ ވާހަކައަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބުރަ ވާހަކައެއް ނޫންކަން؛

2. ފެމިލީ ކޯޓުން ހިބަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ ހަމައެކަނި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިކަމުގެ މައްޗަކަށް ނޫންކަމާއި، ހިބަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަނބިން، ފިރިން، މަންމައާއި، ބައްޕައާއި ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ، އަދި އެ މީހުން އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ބެލިކަން ރިޒުޤުން ނުލިބޭކަން؛

3. އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ބެލި ކުދިންނަށް ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ނޫން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގޮތުގައި މިބާ ކުދިންނަކަށް ބޭނުންވާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކުދިންނަކީ ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހިއްސާވާން ނުޖެހުން، އެ ކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަބްދައުގައި މިބާ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލުވައިގެން ނުވާނެކަން؛

4. ހިބަށް ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބައިހާވަހިކަން އެހެން ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ މައްޗަށް ފުދޭ ހެކިގައި ބެލިކަން ނުނަގާކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ލީޒަށް، މިލްކުކުރުން، ވިއްކުމާއި، ކުއްޔަށްދިނުން، ބޭނުންކުރުން، ގެންގުޅުން، ބިމާއި ގޯއްޗާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަކީ ޖަމާޢަތްތަކަށް ފަރުދުންގެ ކިބައިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލަތަކާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގަނެ އަމިއްލަކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަކަށްވެސް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާން އިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ދޫކުރާނަމަ ދޫކުރަންވާނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުކުރަންވާނެއެވެ.
3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބިދޭން ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމުގައި ފުރިހަމަވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭނެ ފަރާތްތަކަކީ، ދަރި މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެގެންވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟް ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދަ ފަރާތުގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިވެރިން ނުވަތަ މައިވެރިން ތިމާގެކުރެ ގެނެސް ދޫކޮށްފިނަމަވެސް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭނެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް (ހ) ގައި ބުނެފައެވެ.
5. މިފަދަގޮތުގެ ގޮތުން ހިބަ ފަރާތަކަށް ހިބަ ލިބިދިނުމަށް، ހިބަށް ފަރާތްތަކުގެ އަނބިން، ފިރިހެން، ދަރިން، މަންމައާއި، ބައްޕައާއި އަދި މަރުވެގެންވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ނުވަތަ ހުރިނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟެއް ނެތްނަމަ ދޫކުރަމުން ގެންދެވިދާނެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުގެ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މުހިންމުން ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ))، އޭނާގެ ނަމުގައި އެހެން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފުލެޓެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވުން، ނުވަތަ ވާނަމަ އެ ތަނެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ސައްހަވުމުގައި ބެލެވޭނެ ޝަރުޠުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ތިބިނަމަ، އެ ދަރިންނަކީ ހިބައިން ދޭ ދިނުމުގެ މައްޗަށް އިޢުތިރާޟް ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ކުދިންނަކީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރި ތިބި ކުދިންނަމަ، އެފަދަ ކުދިންނަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަކަށް އިޢުތިރާޟްކުރެވޭ ކުދިންކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އޮންނަ ޢުމުރުގެ މުރާދަކީ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަކީ ވީކަދަންބަކައި އެކަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު އޮތުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަކީ އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟްކުރި ކަމުގައި ބަލައިގެން، ކޮބައިތޯ ހުރަހަކަށްވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޮށްދީގައި ހިންގުން ފުދޭ ސަބަބަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އުސޫލުތަކުގައި ލިއްދުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބެލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމަކީ އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކުމަކީ އިޢުތިރާޟް ކުރުމުގެ އިއްތިފާޤީ، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ ބަދަލު ފިޔަވައި ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުވެރިއަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަނޑައަޅާ ނުވާ ގޮތެއްގެ މައްސަލައެއް ހިބައިކުރުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުކުރުން ދިންނަމަ ވިއްކުން ހުއްޓުވުމެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީއަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، މީހާގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި އެހެން މީހެއްގެ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގޮތް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ނުދެއެވެ.

11. ހިބަދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޯތި ހިބައިން ދިނަސް ނުދިނަސް އެ ގޯއްޗާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ދަރިންނަށް ހިއްސާވުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދަރިންގެ އިޢުތިރާޟަކީ ނަޒަރަށް ނެގޭ އަދި މުޢުތަބަރު ނޫން އިޢުތިރާޟެކެވެ. އެއްވެސް ނަޒަރަށް ނެގޭ ކަމެއްގެ މައްސަލައެއް އިޢުތިރާޟުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނެތެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ މަޤާމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. ހިބައިންދޭ ދިނުމާމެދު އިޢުތިރާޟްކުރާ މަރުޙަލާގައި ތިބިކަމަށް ބަލާ ބެލުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމަކީ ހުރަހަކަށްވުމާ ގަން ފުރަތަމައި، ހިބައިންދޭ ފަރާތްތަކާއި އިޢުތިރާޟްކުރާ ތިބިފައިވާ ދަރިން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެން ގޮސްގޮސް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލުމަށްޓަކައެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ، ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކުރެވޭނެއެވެ.